

ACTUALIZACIÓN LEGAL, CÓDIGO
P.P Y CÓDIGO CONVIVENCIA

BOLILLA I
CONTRAVENCIONAL

PROCESO PENAL: INSTRUMENTO EXIGIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL. EL CÓDIGO PROCESAL PENAL ESTABLECE LA FORMA EN QUE EL PROCESO PENAL SE DESARROLLA, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO.

PROCESO CONTRAVENCIONAL: PROCEDIMIENTO LEGAL QUE SE SIGUE PARA SANCIONAR UNA INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA O DE TRÁNSITO. LAS CONTRAVENCIONES SON INFRACCIONES MENOS GRAVES QUE LOS DELITOS.

- **ÁMBITO DE APLICACIÓN:** EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA SE APLICARÁ A LAS CONTRAVENCIONES QUE SE COMETAN EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
- **SUBSIDIARIDAD:** CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, SERÁN APLICABLES SUBSIDIARIAMENTE AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, SIEMPRE QUE NO SEAN INCOMPATIBLES.

LA JUSTICIA DE FALTAS TIENDE A MANTENER LA BUENA CONVIVENCIA SOCIAL, EL ORDEN PÚBLICO, LA BUENA FE Y EL RESPETO HACIA LA COMUNIDAD Y LAS PERSONAS EN PARTICULAR. LAS CONTRAVENCIONES PUEDEN SER DOLOSAS O CULPOSAS. LA FORMA CULPOSA DEBE ESTAR EXPRESAMENTE PREVISTA EN LA LEY.

NO SON PUNIBLES CON RESPECTO A LAS CONTRAVENCIONES.

- 1) LAS PERSONAS MENORES DE DIECISÉIS (16) AÑOS DE EDAD. LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS Y MAYORES DE 16 AÑOS DE EDAD LO SERÁN SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8.
- 2) LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO PENAL.
- 3) LOS CASOS DE TENTATIVA, SALVO EN LOS EN QUE ESTUVIERE EXPRESAMENTE PREVISTO, EN CUYO SUPUESTO SE DISMINUIRÁ LA PENA A LA MITAD DE LA QUE HUBIERE CORRESPONDIDO, SI SE HUBIERE CONSUMADO.

NO CONCURRENCIA DE SANCIONES

CUANDO UN MISMO HECHO CONFIGURE SIMULTÁNEAMENTE UNA CONTRAVENCIÓN Y UN DELITO, SE IMPONDRÁN ÚNICAMENTE Y DE CORRESPONDER, LAS PENAS PREVISTAS PARA EL DELITO EN EL PROCESO PENAL RESPECTIVO. RESPONSABILIDAD CONTRAVENCIONAL DE LOS MENORES DE EDAD LAS PERSONAS ENTRE 16 Y 18 AÑOS DE EDAD SERÁN RESPONSABLES DE LAS FALTAS POR ELAS COMETIDAS CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES PAUTAS:

- 1) NO LES SERÁ APLICABLE LA PENA ESTABLECIDA EN EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 11 (ARRESTO), QUEDANDO FACULTADOS LOS JUECES A APLICAR LAS OTRAS PENAS O MEDIDAS. EN CASO QUE REINCIDIEREN EN LA COMISIÓN DE UNA FALTA E INCUMPLIEREN LA PENA O MEDIDA QUE SE LES HUBIERE APLICADO, LOS JUECES PODRÁN PREVER SU CONVERSIÓN EN ARRESTO A PARTIR DE QUE CUMPLIEREN 18 AÑOS DE EDAD.
- 2) SERÁN JUZGADOS ANTE LOS JUECES DE MENORES O AQUELLOS QUE EN EL FUTURO LOS REEMPLACEN CONFORME LAS REGLAS APLICABLES EN MATERIA DE COMPETENCIA, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE CÓDIGO PERO RESPETANDO LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 12.967.

EL EMPLEO DE LOS TÉRMINOS FALTA, CONTRAVENCIÓN O INFRACCIÓN SON INDISTINTOS

ENUMERACIÓN DE PENAS

ARTÍCULO 11. LAS PENAS QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA SON:

- A) ARRESTO;
- B) CLAUSURA;
- C) MULTA;
- D) DECOMISO;
- E) INHABILITACIÓN;
- F) PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA O ACERCAMIENTO;
- G) SUSPENSIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO, DE INTERNET, DE CUENTAS EN REDES SOCIALES O DE TODO OTRO MEDIO Y/O DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN QUE UTILICE SOPORTE TECNOLÓGICO.

LAS PENAS ESTABLECIDAS PRECEDENTEMENTE PODRÁN SER SUSTITUIDAS, DE MANERA EXCEPCIONAL Y CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN INDIVIDUAL DEL CASO Y EN BASE A LA ACTITUD DEL INFRACTOR, POR REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO Y/O TRABAJO COMUNITARIO.

PENAS ACCESORIAS

EN EL CASO DE TRATARSE DE MAYORES DE 18 AÑOS, PODRÁN SER ACCESORIAS A OTRAS PENAS, LA INSTRUCCIÓN ESPECIAL, LA PROMESA CAUCIONADA DE NO OFENDER Y EL ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO, CON ESPECIFICACIÓN DEL PLAZO EN CASO DE CORRESPONDER. SI SE TRATASE DE UN INFRACTOR MENOR A 18 Y MAYOR DE 16 AÑOS, LAS ACCESORIAS ARRIBA MENCIONADAS PODRÁN SER ÚNICAS PENAS, DEBIENDO EN TODOS LOS CASOS PERSEGUIR FINES REPARADORES Y EDUCATIVOS.

▶ Adecuación De La Sanción

La sanción deberá ser debidamente motivada y acorde a la magnitud del hecho. Para seleccionar y graduar la sanción se deben considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y en caso de acción culposa, la gravedad de la infracción el deber de cuidado.

En relación al autor de la falta, deberá tenerse en cuenta, entre otros elementos:

- ▶ 1) su conducta habitual anterior al hecho;
- ▶ 2) sus antecedentes penales o contravencionales;
- ▶ 3) su comportamiento familiar y social y su predisposición a acatar las normas de convivencia comunitaria;
- ▶ 4) sus circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior a la comisión de la falta
- ▶ 5) su disposición para reparar el daño, resolver el conflicto y mitigar sus efectos;
- ▶ 6) su edad, si fuera menor de 18 años y mayor de 16 años.

- **Formas De Arresto:** Podrá disponerse que la pena de arresto se cumpla en horas nocturnas, días no laborables o feriados. Con la debida fundamentación, el arresto podrá cumplirse en el domicilio particular del infractor sujeto a las condiciones que en cada caso se fijen. El que quebrante el arresto domiciliario dejará de gozar de este beneficio y cumplirá el resto de la sanción impuesta en el establecimiento correspondiente.

En todos los casos el juez deberá asegurar, que en el cumplimiento del arresto el infractor no sea ubicado con personas privadas de libertad imputadas o condenadas.

Condena En Suspense: El juez, atendiendo a las pautas de buena conducta y cumplimiento, buena predisposición para reparar el daño, entorno familiar, podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena de arresto en el caso de que el condenado no registre condena por una contravención o un delito dentro de los dos años anteriores al hecho. El juez dispondrá que el condenado cumpla una o más de las reglas de conducta durante un lapso que no podrá ser superior a un año, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevas contravenciones. Si no cumple con alguna regla de conducta podrá revocarse la suspensión de la ejecución de la condena y deberá cumplir la totalidad de la sanción impuesta.

Si dentro del término de dos años desde la sentencia, el condenado no comete una nueva contravención, la condena se tendrá por no pronunciada. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda.

Concurso De Faltas Y Reincidencia

- ▶ **Acumulación De Penas Y Su Límite:** Hecho que se subsume en mas de un tipo contravencional, se aplica la pena de mayor gravedad. Varias infracciones independientes, se acuman las penas. Si las penas son de la misma especie, la suma de éstas no podrá exceder del máximo legal fijado para la especie de pena de que se trate.
- ▶ **Reincidencia:** cuando la persona que habiendo sido condenadas por una falta, incurran en otra de cualquier especie en el término de dos años de haber quedado firme la sentencia condenatoria. En el supuesto de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista para el tipo contravencional.
- ▶ **Extinción De La Pena Contravencional:** La sanción se extingue por:
 - 1) Cumplimiento de la pena;
 - 2) Muerte del condenado;
 - 3) Prescripción de la pena.

Extinción y Prescripción de la Acción

La acción contravencional se extingue por:

- ▶ 1) Aplicación de un criterio de oportunidad, salvo conversión de la acción.
- ▶ 2) Muerte del imputado.
- ▶ 3) Prescripción.

El juez y/o el Fiscal deberán poner en conocimiento de la víctima y acusado la existencia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. También podrán solicitar, en cualquier momento, el sometimiento a los métodos de heterocomposición y de arribar a una composición antes de la etapa del juicio, el Fiscal procederá a disponer el archivo de las actuaciones.

Prescripción De La Acción Interrupción: a los dos (2) años computados a partir de la comisión de la infracción. La comisión de una nueva falta, la sentencia condenatoria, aunque no esté firme, y la declaración de rebeldía interrumpen el curso de la prescripción de la acción contravencional

Procedimiento Contravencional

Sujetos Del Proceso:

- 1) El Ministerio Público de la Acusación: promueve y ejerce la acción contra quien se sospecha que ha cometido una falta. A través de la Fiscalía interviniente, se encomendar las diligencias investigativas al personal policial a los fines de la celeridad y eficiencia de las actuaciones, con control de la actividad delegada. Asimismo, podrán promover y ejercer la acción el Estado Provincial, Municipal o Comunal, en estos casos las actuaciones administrativas constituirán diligencias probatoria. Tambien se pueden iniciar por el querellante particular.
- 2) Imputado: personas sospechadas de haber cometido una contravención. Derechos y Garantías igual que un imputado penal: ser defendido por un abogado o procurador de su confianza o por un defensor público del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Podrá autorizarse la autodefensa, salvo cuando de ello pueda resultar perjuicio evidente. En el caso de ser el imputado menor de edad, se deberá dar intervención al defensor público si aquél no designó un defensor particular.

- ▶ 3) Víctima: persona que invoque ser afectado (ofendido, damnificado, sus herederos legítimos o sus representantes legales) por una contravención, puede intervenir en el proceso y la ley le ofrece protección, además tiene derecho a aportar pruebas al fiscal y solicitar medios alternativos de la resolución de conflicto. No requiere tener patrocinio letrado. Pueden interponer pronto despacho.

Momento para constituirse: durante la etapa de juicio, y dentro de los cinco (5) días de notificado el requerimiento acusatorio previsto en este Código, la víctima, podrán constituirse como querellantes particulares. La solicitud debe hacerse por escrito ante el Tribunal, con patrocinio letrado obligatorio. La intervención del querellante particular será decidida por el juez en audiencia oral. Esta audiencia no será realizada cuando ni el imputado ni el Fiscal se opusiere a la constitución del querellante en un plazo de 48 horas de notificados de la petición, en cuyo caso el juez tendrá por admitido al querellante.

- ▶ **Actor Particular En Faltas De Acción Privada** Los ofendidos en aquellas faltas que sean de acción privada, serán los que promuevan la correspondiente acción contravencional.

Mecanismos De Solución De Conflictos No Adversariales

Durante todo el proceso contravencional podrá acudirse a estos mecanismos, en tanto resulten útiles para la solución pacífica del conflicto. La legalidad del acuerdo contravencional al que se arribe deberá ser controlada por el Fiscal previo a disponer el archivo de las actuaciones.

- Suspensión Del Procedimiento A Prueba: El Fiscal podrá petitionar la suspensión del procedimiento a prueba en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley N° 12.734 (art 24) y modificatorias y en las leyes de fondo.

Investigación Contravencional Preparatoria

Denuncia, Toda persona que tenga noticia de la comisión de una contravención, podrá denunciarlo ante el Ministerio Público de la Acusación, los juzgados comunitarios de Pequeñas Causas, ante la policía o ante los Centros Territoriales de Denuncias. Cuando la acción sea privada, sólo podrá denunciar el ofendido o su representante legal.

La denuncia podrá hacerse en forma escrita o verbal y deberá contener, en cuanto fuera posible:

- 1) Nombre y domicilio del denunciante.
- 2) Día, hora y lugar de comisión del hecho.
- 3) Naturaleza y circunstancias del hecho.
- 4) Nombre y domicilio del presunto autor, si fuera conocido.
- 5) La disposición legal cuya infracción se atribuye.
- 6) Nombre y domicilio de los testigos que hubiesen presenciado o que pudieran aportar datos sobre su comisión.

Cuando la denuncia fuese realizada ante la policía, los Juzgados Comunitarios de Pequeñas Causas o ante los Centros Territoriales de Denuncias, la misma será comunicada de inmediato al Fiscal, si correspondiere. En caso de intervención policial, sin perjuicio de la inmediata comunicación al Fiscal o, de corresponder, al Juez Comunitario de Pequeñas Causas, esta deberá desarrollarse primeramente a los fines de evitar la prosecución de la conducta contravencional o sus efectos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para colocar a disposición de la autoridad judicial a los autores y elementos utilizados para la misma.

Acta de Procedimiento

- ▶ En la Investigación Contravencional Preparatoria se redactará un acta que contendrá los elementos necesarios para determinar:
- ▶ 1) Lugar, fecha y hora de la comisión del hecho punible;
- ▶ 2) La naturaleza, circunstancias del mismo y objetos secuestrados;
- ▶ 3) Nombre y apellido y domicilio del imputado;
- ▶ 4) Nombre y domicilio de los testigos que hubieren presenciado el hecho;
- ▶ 5) La disposición legal presuntamente infringida;
- ▶ 6) Nombre y cargo de los funcionarios intervinientes;

Debe ser firmada por el funcionario que haya actuado y los interesados si así lo pidieren, será elevado de inmediato al Fiscal, junto con los elementos secuestrados. Remitidas las actuaciones al Fiscal o habiendo éste tomado conocimiento directo de la infracción o habiendo sido directo receptor de la denuncia o de las actuaciones administrativas, procederá a continuar la investigación o decidir la desestimación del caso.

La desestimación de la denuncia se dispondrá cuando no se pudiera proceder, se hubiera extinguido la acción, el hecho no fuera punible o no existieran elementos serios o verosímiles para iniciar o continuar fundadamente una investigación. La desestimación será notificada a la víctima, y en su caso al querellante.

- ▶ **La investigación contravencional preparatoria** podrá desarrollarse dentro de un plazo de 15 días, prorrogable, por otro tanto, por decisión fundada del Fiscal. El Fiscal contará con la colaboración de la policía para investigar, la que cumplirá las órdenes que se le impartan. Cuando la investigación se inicie como consecuencia de la intervención primaria directa del Estado Provincial, Municipal o Comunal en ejercicio de su poder de policía, el Fiscal podrá delegar el rol de acusador en dichos sujetos, los que tendrán durante todo el proceso - incluyendo las instancias recursivas-, las facultades que este Código acuerda al Actor Penal Público. En caso de delegación, el Fiscal tendrá intervención para el supuesto de que durante la investigación contravencional preparatoria se estime necesario requerir medidas cautelares que pudieren afectar derechos y garantías amparados constitucionalmente o se incumplieran los plazos correspondientes.
- ▶ **Acusación:** Una vez concluida la investigación dentro del plazo previsto, el Fiscal deberá pronunciarse emitiendo el requerimiento acusatorio o disponiendo fundadamente el archivo de las actuaciones.
- ▶ **El archivo**, que se notificará a la víctima, procederá cuando se hubiere extinguido la acción contravencional, el hecho no hubiere existido o el imputado no hubiere participado en él, el hecho no encuadrare en ningún tipo infracción al o el Fiscal entienda que no cuenta con elementos suficientes como para arribar a una sentencia condenatoria.

- ▶ **Acuerdos Contravencionales**: el Fiscal, por propia iniciativa o por pedido del imputado, la víctima, el ofendido, el damnificado, sus herederos legitimarios o representantes legales, podrá recurrir a procedimientos de conciliación y/o mediación con el fin de arribar a una solución pacífica del conflicto entre los intervinientes. La legalidad del acuerdo contravencional al que se arribe deberá ser controlada por el Fiscal. Cumplidas las condiciones del acuerdo, el Fiscal dispondrá el archivo de las actuaciones.

Si no se hubiese logrado un acuerdo o el mismo se hubiese incumplido, el Fiscal decidirá en su caso la continuación del proceso.

Estos mecanismos pueden concretarse en cualquier estado del proceso, incluso pueden ser replanteados. Durante el proceso de conciliación se suspenden los plazos previstos en el artículo 51 (Investigación penal preparatoria)

- ▶ **Medidas cautelares que puede ordenar el fiscal**: 1) Clausura preventiva, en caso de flagrante contravención que produzca grave e inminente peligro para la salud o seguridad pública. 2) Secuestro de bienes susceptibles de decomiso y de elementos probatorios. 3) Inmovilización y depósito de vehículos motorizados, en la medida que constituyan un peligro para terceros o que obstaculicen el normal uso del espacio público. 4) Prohibición preventiva de concurrencia a ciertos lugares o prohibición preventiva de acercamiento a ciertas personas. 5) Suspensión de la autorización habilitante

- ▶ **Coacción directa** La policía ejercerá coacción directa para hacer cesar la conducta de flagrante contravención cuando, pese a la advertencia, persiste en ella. Utilizará la fuerza en la medida necesaria, adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar. No procederá la detención del infractor.
- ▶ Habrá aprehensión sólo cuando sea necesario para hacer cesar el daño o peligro que surge de la conducta contravencional o de fuga. En tal caso, dicha privación de la libertad no podrá superar las doce horas.
- ▶ En todos los supuestos deberá darse inmediato aviso de esta circunstancia al Fiscal. La legalidad de dicha medida deberá ser controlada judicialmente dentro del plazo de doce horas, prorrogable por otro tanto.

El Juicio Contravencional

- ▶ El juicio contravencional será oral y público. El juez propenderá a que el debate se realice íntegramente en una sola audiencia.
- ▶ **Requerimiento acusatorio:** Si el Fiscal estimara contar con elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria, podrá formular requerimiento acusatorio ante el Juez. En el mismo, deberá identificar al imputado, describir el lugar y la fecha en la que se habría cometido la contravención, desarrollar una relación sucinta del hecho, su calificación legal y la pena solicitada. Asimismo, deberá ofrecer la prueba que estime corresponda para ser producida en la audiencia y acompañar los documentos y elementos de prueba que sustenten la acusación.
- ▶ El requerimiento acusatorio deberá hacer saber a la víctima, ofendido o damnificado por la falta, y en la medida que estuvieren individualizados, el derecho que le asiste a constituirse como querellante.

- ▶ **Ofrecimiento de prueba:** El requerimiento acusatorio junto al ofrecimiento de prueba y la integración del tribunal serán notificados de inmediato al imputado y se pondrán a su disposición los documentos y elementos acompañados para que sean examinados, en el plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación efectiva. En dicho plazo el imputado, en su caso, asistido por defensor, podrá recusar al juez o tribunal, oponer defensas materiales y sustanciales y ofrecer la prueba de la que habrá de valerse durante el juicio. Cualquier medio de prueba es admisible para acreditar los hechos o circunstancias relacionadas con el objeto del proceso
- ▶ **Audiencia de debate y producción de prueba:** Iniciada la audiencia de debate, el Juez presentará a las partes y le hará saber al imputado los derechos que le asisten. No obstante ello, en ningún caso el Juez podrá requerir declaración al imputado ni solicitarle que preste juramento o promesa de decir verdad. El Fiscal deberá identificar al imputado, describir el lugar y la fecha en la que se habría cometido la contravención y desarrollar una relación sucinta del hecho y su calificación legal, solicitando la pena correspondiente al caso. A tal fin expondrá oralmente y se producirán las pruebas que fundan dicha argumentación. Seguidamente, se le dará la palabra a la Defensa, la cual desarrollará su versión de los hechos pudiendo producir las pruebas ofrecidas. Concluida la producción de las pruebas, la Fiscalía y la Defensa, en este orden, expondrán sus conclusiones finales.

- ▶ **Fallo y fundamentos:** Concluidos los alegatos, el Juez dará por cerrado el debate y pasará a dictar sentencia en la misma audiencia, en forma oral, pudiendo diferir los fundamentos de su resolución por un plazo de hasta cinco (5) días cuando la complejidad del caso así lo requiriese. No podrá pronunciar sentencia condenatoria cuando el Fiscal en sus conclusiones hubiere pedido la absolución. La sentencia de condena no podrá versar sobre un hecho distinto del que fue objeto de imputación, no podrá calificar jurídicamente un hecho atribuido de un modo más gravoso que el contenido en la acusación fiscal y no podrá imponer mayor pena que la solicitada por el Fiscal.
- ▶ **Comunicación al Registro Único de Antecedentes Penales:** En todos los casos en que se hubiera dictado una sentencia condenatoria, la misma deberá comunicarse al Registro Único de Antecedentes Penales de la Provincia, adjuntando copia.
- ▶ **Recursos:** Para las resoluciones dictadas en juicios contravencionales procederán las impugnaciones previstas en la Ley N° 12.734.
- ▶ El recurso de apelación sólo procederá contra las sentencias dictadas en juicios contravencionales y contra las resoluciones que causen un gravamen irreparable. La intervención de la Cámara de Apelación será siempre unipersonal.
- ▶ **Procedimiento Abreviado.** En cualquier momento de la Investigación Contravencional Preparatoria, el Fiscal y el Defensor del imputado, en forma conjunta podrán solicitar ante el Colegio de jueces de Primera Instancia, la apertura del procedimiento abreviado en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley N° 12.734 y modificatorias y en las leyes de fondo.